

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 702/2537 นายประ

ชุม ป้อม
หิน

ลำพังแต่เพียงที่คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาตได้
มาอยู่ในที่พักชั่วคราวหลังบ้านจำเลย และรับจ้างปลูกบ้านของจำเลยนั้นไม่อาจฟังว่า
จำเลยได้กระทำ เพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๔, ๖๔

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ.
๒๕๒๒ มาตรา ๖๔ จำคุก ๖ เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ที่บริเวณบ้านของจำเลย ปัญหาวินิจฉัยว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ เห็นว่า จำเลยจะมีความผิด ตามฟ้องก็ต่อเมื่อจำเลยได้ให้คนต่างด้าวเข้าพักอยู่ในบ้านของจำเลย เพื่อให้คนต่างด้าวดังกล่าวพ้นจากการจับกุม ซึ่งการตีความกฎหมาย ที่มีโทษทางอาญานั้นจะต้องตีความโดยเคร่งครัด คดีนี้โจทก์ นำสืบพยาน ๒ ปาก ได้ความแต่เพียงว่า เจ้าพนักงานตำรวจสืบทราบ ว่าที่บ้านของจำเลยเป็นแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติดให้โทษจึงไป ตรวจค้นบ้านจำเลยตามหมายค้น พบว่าบ้านของจำเลยอยู่ระหว่าง ก่อสร้างจากการตรวจค้นที่พักรั่วคราวหลังบ้านพบนายสมชาย และนายอัฒชิคนต่างด้าวสอบถาม ได้ความว่าบุคคลทั้งสองมารับจ้าง ปลุกบ้านของจำเลย ศาลฎีกาเห็นว่าการที่บุคคลต่างด้าวทั้งสอง ได้อยู่ในที่พักรั่วคราวและรับจ้างปลุกบ้านของจำเลยนั้นไม่อาจ จะฟังว่าจำเลยได้กระทำให้คนต่างด้าวทั้งสองพ้นจากการจับกุม ดังที่โจทก์อ้าง จำเลยไม่มีความผิดตามฟ้อง

พิพากษายืน

(มีพาศน์ ไปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ